

IV. COSA JUZGADA

1. CONCEPTO DE COSA JUZGADA

'La cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla.'
(Couture, Eduardo)

"La cosa juzgada es la cualidad de la sentencia firme en virtud de la cual no puede ser atacada ni contradicha por ninguna resolución judicial posterior." **(Chiovenda, Giuseppe)**

2. CARACTERISTICAS DE COSA JUZGADA

- 1) **Inmutabilidad.** La decisión firme no puede ser modificada, revocada ni sustituida por la misma autoridad que la emitió, salvo casos excepcionales previstos por la ley (como revisión extraordinaria o vulneración de derechos fundamentales).
- 2) **Obligatoriedad.** La resolución con cosa juzgada es de cumplimiento obligatorio para las partes involucradas y para las autoridades que deban ejecutarla.
- 3) **Definitividad.** El proceso judicial o jurisdiccional llega a su conclusión final, cerrando el debate sobre el conflicto resuelto.

CARACTERISTICAS DE COSA JUZGADA

4. **Seguridad jurídica.** Garantiza estabilidad en las relaciones jurídicas, evitando que un mismo conflicto sea reabierto indefinidamente.
5. **Irrevisabilidad.** Impide que el mismo caso sea nuevamente juzgado con los mismos elementos (principio de “non bis in idem” en materia jurisdiccional).
6. **Coercibilidad.** Permite la ejecución forzosa de la decisión cuando no es cumplida voluntariamente.

CARACTERISTICAS DE COSA JUZGADA

7. Autoridad del fallo. La decisión adquiere fuerza de verdad jurídica dentro del sistema, siendo reconocida como válida y definitiva.

8. Efecto vinculante. Obliga no solo a las partes del proceso, sino también a autoridades que deben respetar y ejecutar lo resuelto.

3. REQUISITOS DE LA SENTENCIA PARA PRODUCIR COSA JUZGADA

1. Existencia de una resolución jurisdiccional válida: Dictada por un órgano con competencia y autoridad para ejercer la función jurisdiccional.
2. Firmeza de la resolución: Que no existan recursos pendientes o que los plazos para interponerlos hayan vencido.

REQUISITOS DE LA SENTENCIA PARA PRODUCIR COSA JUZGADA

3. Pronunciamiento sobre el fondo del asunto: La cosa juzgada material requiere que la sentencia haya resuelto la pretensión principal y no simplemente declarado un aspecto formal del proceso.

4. Notificación válida a las partes: Las partes deben haber tenido oportunidad de conocer la resolución y ejercer su derecho de impugnarla.

4. COZA JUZGADA DE JIOC

La **cosa juzgada** es la calidad jurídica que adquieren las decisiones o resoluciones emitidas por la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, una vez que han sido adoptadas conforme a sus normas, procedimientos y autoridades propias, y que han alcanzado firmeza dentro de la comunidad, volviéndose inmodificables, obligatorias y de cumplimiento definitivo para las partes involucradas, en el marco del pluralismo jurídico del Estado Plurinacional.

5. FORMAS DE COSA JUZGADA DE JIOC

1. Acuerdo de reconciliación.

En la justicia indígena de carácter restaurativo, los acuerdos alcanzados entre las partes bajo la mediación de las autoridades comunitarias pueden adquirir el carácter de resolución definitiva vinculante. Estos acuerdos, homologados por la autoridad comunitaria, producen efectos de cosa juzgada si el sistema normativo propio les reconoce ese carácter.

FORMAS DE COSA JUZGADA DE JIOC

2. Resolución comunal

La autoridad o asamblea comunal adopta una decisión sobre el conflicto planteado y la declara definitiva conforme a sus normas. En muchos sistemas indígenas, el proceso de deliberación colectiva y búsqueda de consenso es parte esencial de la formación de la decisión, lo que determina que la cosa juzgada tenga un fundamento de legitimidad comunitaria.

FORMAS DE COSA JUZGADA DE JIOC

3. Sanción comunitaria cumplida

En algunos sistemas indígenas, la ejecución de la sanción impuesta (trabajo comunitario, reparación, restricción temporal de derechos) equivale a la extinción del conflicto y produce efectos de cosa juzgada. Una vez cumplida la sanción, el asunto está resuelto y no puede ser replanteado.

V. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN JIOC

1. MECANISMO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE JIOC

Los mecanismos de ejecución de las sentencias en la JIOC son el conjunto de procedimientos, acciones y prácticas propias mediante las cuales las autoridades indígena originario campesinas aseguran el cumplimiento efectivo de sus decisiones o resoluciones, garantizando la reparación del daño, la restauración del equilibrio comunitario y la vigencia de sus normas, dentro de su ámbito territorial y en coordinación con las demás jurisdicciones del Estado.

2. FORMAS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE JIOC

1. Ejecución o Cumplimiento voluntario

Las partes acatan la decisión por respeto a la autoridad y a las normas comunitarias, sin necesidad de coerción.

2. Ejecución por Autoridad JIOC.

Las autoridades de la JIOC (mallkus, jilacatas, asambleas comunales, etc.) ejecutan directamente sus resoluciones conforme a sus normas y procedimientos propios

5. FORMAS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE JIOC

3. Ejecución mediante control social comunitario.

La comunidad participa activamente vigilando y exigiendo el cumplimiento de la resolución, generando presión social, moral y colectiva.

5. FORMAS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE JIOC

4. Ejecución con Apoyo Estatal (Cooperación Obligatoria)

Cuando la ejecución interna no basta (resistencia de la parte obligada, necesidad de fuerza pública, registro de antecedentes, etc.), las autoridades indígenas **solicitan formalmente** apoyo:

- **Solicitud:** Policía Boliviana, Ministerio Público, Jueces ordinarios o agroambientales (cooperación procesal), Régimen Penitenciario

VI. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 0874/2014 – Ejecutoriedad plena de la resolución

indígena. "La jurisdicción indígena originaria campesina es una jurisdicción que goza de plena jerarquía constitucional. Sus resoluciones tienen fuerza de cosa juzgada dentro de su ámbito de competencia y no pueden ser revisadas en su mérito por la jurisdicción ordinaria, siendo solo susceptibles de control constitucional por vulneración de derechos fundamentales." .

6. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 1422/2012 – Libre determinación y mecanismos propios de cosa juzgada. "Las autoridades indígenas no están obligadas a seguir procedimientos de conclusión del proceso homologables a los de la jurisdicción ordinaria para que sus resoluciones adquieran el carácter de definitivas; sus mecanismos propios de cierre del conflicto son jurídicamente válidos."

6. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 0036/2013 – Principio favor jurisdictionis indíge

En caso de duda sobre la competencia de la JIOC para conocer un asunto, debe aplicarse el principio favor jurisdictionis indígena, lo que tiene consecuencias directas sobre el reconocimiento del efecto de cosa juzgada: si se reconoce la competencia, debe reconocerse también el efecto de cosa juzgada de la resolución dictada.

6. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 0487/2014 – Obligatoriedad del apoyo estatal para la ejecución

El TCP declaró que la negativa de una autoridad estatal a cooperar con la ejecución de una resolución de la JIIOC es una vulneración del Art. 192 CPE y puede dar lugar a acciones constitucionales. El deber de cooperación es imperativo, no discrecional.

6. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 1624/2012 – Alcance del deber de acatamiento

El TCP precisó que el deber de acatamiento del Art. 192.I CPE tiene carácter erga omnes dentro del ámbito de competencia de la JIOC. Todos los miembros de la comunidad y todas las autoridades públicas deben respetar y no obstaculizar las resoluciones indígenas firmes.

6. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 0998/2012 – Validez de las sanciones propias en la ejecución

El TCP reconoció la legitimidad de las sanciones comunitarias propias como mecanismos de ejecución de las resoluciones de la JIOC, señalando que no toda sanción física o restrictiva constituye tortura o trato degradante; la evaluación debe realizarse caso por caso con enfoque intercultural.

VII. JURISPRUDENCIA DE CIDH

Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam (2007)

En el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, la Corte IDH desarrolló el principio de autodeterminación indígena, reconociendo el derecho de los pueblos indígenas a gobernarse según sus propias normas e instituciones. Si bien este caso no aborda directamente la ejecución de resoluciones judiciales indígenas, establece el marco interpretativo dentro del cual debe entenderse la JIOC: como expresión legítima del derecho a la autodeterminación que el Estado boliviano está obligado a respetar y garantizar.

JURISPRUDENCIA DE CIDH

Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay (2005). "Los Estados deben no solo abstenerse de interferir en las formas propias de organización y justicia de los pueblos indígenas, sino adoptar medidas positivas para garantizar su ejercicio efectivo..."

JURISPRUDENCIA DE CIDH

Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay (2006)

En este caso, la Corte IDH desarrolló el concepto de efectividad de los derechos indígenas, señalando que el reconocimiento formal sin garantías de implementación no cumple con las obligaciones internacionales del Estado. En materia de justicia indígena, este estándar implica que Bolivia debe garantizar no solo la existencia normativa de la JIOC, sino su funcionamiento pleno, incluyendo la ejecución efectiva de sus resoluciones.

JURISPRUDENCIA DE CIDH

Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (2012)

Este fallo estableció el estándar de la consulta previa, libre e informada y la obligación de los Estados de reconocer y respetar las formas propias de organización y resolución de conflictos de los pueblos indígenas. La Corte IDH señaló que los sistemas de justicia indígena son parte del patrimonio cultural e institucional de los pueblos y deben ser respetados por el Estado, incluyendo en lo relativo a la ejecución de sus decisiones.



JALLALA